

1501140-16.2018.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 16h00min

1501140-16.2018.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501140-16.2018.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2017339/2018 - Delegacia de Polícia de Tapirai, 987180 - Delegacia de Polícia de Tapirai, 159/18/516 - Delegacia de Polícia de Tapirai, 2017339 - DEL.POL.TAPIRAI, 159/18/516 - DEL.POL.TAPIRAI, 2017339 - DEL.POL.TAPIRAI, 159/18/516 - DEL.POL.TAPIRAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Francisco Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

ANDERSON FRANCISCO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi dado como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, porque, segundo narra a denúncia, no dia 07 de julho de 2018, no período da noite, na Rodovia Tenente Celestino Américo, no município de Tapirai, nesta comarca de Piedade, o denunciado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Recebida a denúncia em 31 de outubro de 2018 (fl. 57). A suspensão condicional do processo foi oferecida à fl. 55/56 e revogada à fl. 118, ante o não cumprimento da proposta pelo réu.

Citado (fls. 145 e 150), o réu apresentou defesa prévia (fls. 156/162).

Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamentos (fl. 169).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogado o acusado, sendo tudo registrado pelo sistema audiovisual, cuja mídia se encontra anexada ao termo de fls. 223.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 237/239). A defesa, por seu turno, alegou ausência de materialidade delitiva, arguindo que o meio utilizado para apuração do nível de concentração de álcool no organismo do réu foi ineficaz. Argumentou que se deve considerar a margem de erro do aparelho de teste etilômetro. Requereu a absolvição do acusado, aplicando-se a prescrição do artigo 386, VI e VII, do Código de Processo Penal (fls. 243/248).

É o breve relatório.

DECIDO.

No mérito, a ação penal merece acolhida.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Teste de Etilômetro (fl. 13), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria é, igualmente, inconteste.

Vejamos:

O policial militar Thiago Domingues Rodrigues relatou, em juízo, que na data dos fatos estavam realizando operação "direção segura", ocasião em que abordaram o acusado, que aceitou realizar o teste de etilômetro, cujo resultado deu 0,40 mg de álcool por litro de ar alveolar, motivo pelo qual foi dado voz de prisão, e o réu conduzido à Delegacia de Tapiraí. Asseverou que o acusado apresentava sinais notórios de embriaguez. Interrogado a respeito da margem de erro do teste etilômetro, disse que o aparelho é aferido por instituto.

Interrogado em juízo o réu, Anderson Francisco da Cruz, confessou os fatos que lhe são imputados. Narrou que, na data dos fatos, ingeriu algumas cervejas durante o almoço com a família. Conta que na parte da tarde dormiu, depois jantou e saiu para trabalhar à noite. Narrou que foi abordado pelos policiais e, interrogado se havia ingerido bebida alcoólica, respondeu que havia tomado algumas cervejas somente na hora do almoço. Asseverou que aceitou fazer o teste de etilômetro, o qual restou positivo. Afirmou que foi conduzido até a delegacia, mas pagou fiança e foi liberado.

Pois bem. A prova produzida em juízo é o que basta para embasar o decreto condenatório pelo delito descrito na denúncia.

Denota-se dos autos que o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, antes de conduzir seu veículo, fato corroborado pelo teste de etilômetro, meio eficaz e legítimo para prova da embriaguez etílica. Não há que se falar, portanto, em ausência de materialidade. Com isso, ao dirigir em via pública sob efeito de álcool, o réu colocou em risco a própria vida e a de terceiros.

A despeito da tese de defesa acerca da possível margem de erro do aparelho aferidor da concentração de álcool no sangue, cumpre salientar que o delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado como crime de perigo abstrato, pouco importando se de fato estava comprometida ou não a capacidade motora do agente, bastando que apresente índices superiores de álcool em seu organismo ao previsto na lei, o que ficou comprovado nos autos pelo documento de fls. 13, do qual se infere o resultado do exame do aparelho etilômetro, que aferiu a concentração de 0.40 mg de álcool por litro alveolar.

Nesse sentido:

"A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo desprovida a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência

de álcool." (STJ, RHC97.585/SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/06/2018).

Ainda:

"No processo pelo crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado" (Ap. Crim. n. 0003385-11.2017.8.26.0664, Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 25/04/2019).

Assim, tendo em vista que, por força da modificação introduzida pela Lei 11705/08, basta que o condutor dirija embriagado, com dosagem de álcool acima de seis decigramas por litro de sangue, é certo que, no caso concreto, o delito previsto no artigo 306, caput, do CTB, encontra-se perfeitamente configurado.

Ademais, consigne-se que, apesar de um dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu não ter prestado depoimento, o depoimento do policial militar Thiago Domingues Rodrigues foi firme no sentido de confirmar que o acusado apresentava sinais notórios de embriaguez.

No que tange à valoração do depoimento dos policiais, civis ou militares, ressalte-se que são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); "...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRgno AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)." (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). Destaquei.

Outrossim, importante destacar que o réu confessou os fatos descritos na inicial acusatória, confirmando que, de fato, ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Aliás, neste ponto, há de se ressaltar que a confissão do réu mostra-se elemento inequivocamente apto a carrear uma sentença condenatória, sobretudo porque coerente com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF RTJ 88/371).

Por fim, convém registrar que não foi produzida qualquer prova que pudesse corroborar a tese levantada pela Defesa no sentido de que o meio utilizado para apuração é ineficaz, podendo ocorrer margem de erro do aparelho aferidor. Portanto, não há que se falar em ilegalidade no teste realizado.

De rigor, pois, a condenação do réu quanto ao crime de embriaguez, previsto no artigo 306, I, da Lei nº 9.503/97.

Finda a fundamentação, passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, considerando ser o réu primário, fixo a pena-base prevista ao delito no mínimo legal, isto é, 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no mesmo patamar de 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição da pena. Torno a pena definitiva em 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

O quantum da pena de multa fica estabelecido no mínimo legal, à míngua de maiores elementos para aferir a situação econômica do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pela justiça pública contra ANDERSON FRANCISCO DA CRUZ, qualificado nos autos, declarando-o incurso nas penas do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 e o condeno a cumprir a pena privativa de liberdade, de 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, na forma do artigo 293 do CTB.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código penal, substituo a pena privativa de liberdade por multa, equivalente a 10 (dez) dias-multa, no piso legal, sem prejuízo da multa acima imposta.

Diante da substituição operada, e ausentes os requisitos para sua custódia cautelar, poderá o réu, em caso de inconformismo, recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados e providencie-se o necessário para o início da execução das penas.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piedade, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA